

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1357/2530

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
จำสืบทำรวจจันทร์ โคจรนา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 296.

เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดและศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายแล้ว เมื่อจำเลยเห็นว่าการขายทอดตลาดดังกล่าวไม่เป็นธรรม เนื่องจากผู้เข้าประมูลมีโจทก์เพียงรายเดียว และทรัพย์สินที่ขายมีราคาสูงกว่าราคาที่โจทก์ประมูลได้มาก เท่ากับกล่าวอ้างว่าการบังคับคดีได้กระทำโดยไม่ชอบเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กรณีต้องบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และมาตรา 296 กล่าวคือจำเลยชอบที่จะยื่นคำร้องขอคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดีเสร็จแต่ไม่ช้ากว่า 8 วันนับแต่วันที่ได้ทราบการฝ่าฝืน เมื่อจำเลยมิได้ร้องคัดค้านตามที่กฎหมายกำหนดไว้จำเลยจะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาหาได้ไม่.

คดีนี้ สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามใช้เงินตามสัญญากู้ สัญญาจำประกัน และบังคับจำนอง ต่อมาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลชั้นต้นอนุญาต และพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ร่วมกันชำระเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท ให้โจทก์ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๕ หากผิดนัดให้ใช้ดอกเบี้ยในต้นเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จ เมื่อครบกำหนด

ดังกล่าว จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ไม่ชำระเงินให้โจทก์เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดิน ๒ แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ ๑ และที่ดิน ๑ แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ ๓ ออกขายทอดตลาด มีการประกาศขายทอดตลาดรวม ๖ ครั้ง ครั้งสุดท้ายมีโจทก์เข้าสูัราคาเพียงคนเดียวเสนอราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายแก่โจทก์โดยปลอดจำนอง

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ขอให้เอาทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดและศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายแล้ว เมื่อจำเลยที่ ๑ เห็นว่าการขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นไปโดยไม่เป็นธรรมเนื่องจากผู้ประมูลมีโจทก์เพียงรายเดียวและทรัพย์สินที่ขายมีราคาสูงกว่าราคาที่โจทก์ประมูลได้มาก เท่ากับเป็นการกล่าวอ้างว่าการบังคับคดีได้กระทำโดยไม่ชอบเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กรณีต้องบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ และ ๒๙๖ กล่าวคือจำเลยที่ ๑ ชอบที่จะยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ไม่ช้ากว่า ๘ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบการฝ่าฝืน แต่จำเลยที่ ๑ ก็มีได้ร้องคัดค้านเรื่องผิดระเบียบหรือการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว ดังนั้นจำเลยที่ ๑ จะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาหาได้ไม่

พิพากษายืน.

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

ศาลจังหวัดลพบุรี - นายหัสดี ไกรทองสุข
ศาลอุทธรณ์ - นายศรีภูมิ สุวรรณโรจน์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>